

1502838-64.2020.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA MORAES CORREGIARI BEI

Comarca: Jandira

Foro: Foro de Jandira

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MURILO SILVA DE ALMEIDA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MORAES CORREGIARI BEI

Vistos.

MURILO SILVA DE ALMEIDA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, da Lei 11.343/2006 porque, segundo a denúncia, em 28 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jandira

Foro de Jandira

2ª Vara

Avenida Antonio Bardella, 401, Jandira-SP - cep 06618-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502838-64.2020.8.26.0542

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MURILO SILVA DE ALMEIDA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA MORAES CORREGIARI BEI

Vistos.

MURILO SILVA DE ALMEIDA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, da Lei 11.343/2006 porque, segundo a denúncia, em 28 de dezembro de 2020, por volta das 15h30, na Rua Silverstone, 553,

em Jandira, mantinha em sua residência 36 pés de maconha, consoante fotografias de fls. 18/21 e laudo de constatação de fls. 22/24.

Recebida a denúncia (fls. 57), o réu foi citado (fls. 95) e apresentou defesa prévia (fls. 100/107).

Na instrução do feito, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e o réu foi interrogado.

Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A defesa pugnou pela aplicação da pena no mínimo legal, a redução da pena nos termos do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei 11.343/06 e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.  
Fundamento e decido.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de apreensão das drogas (fls. 06) e pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 140/142).

A autoria, por sua vez, está comprovada pelos depoimentos das testemunhas de acusação e pela confissão do réu.

O guarda municipal Clóvis Castro Ferreira narrou que estava em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas, quando decidiu pela abordagem do réu. Com ele, nada foi encontrado. Todavia, o próprio réu afirmou que mantinha plantas de maconha dentro de sua casa, na frente do local da abordagem.

A guarda municipal Gisele narrou que estava em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas, quando abordou o réu. Com ele, nada de ilícito foi encontrado. Todavia, quando a mãe chegou ao local e cumprimentou o guarda Clóvis, o réu ficou assustado e confessou que mantinha pés de maconha dentro de casa. Ingressou na residência, onde foram encontrados 36 pés de maconha. O réu disse que fazia uso e também vendia a droga.

O réu confessou que mantinha as 36 plantas de maconha em sua casa, embora tenha afirmado que se destinavam ao uso próprio. Disse que realmente informou os guardas que mantinha as plantas em casa.

Todavia, considerando-se a informação do próprio réu de que cada planta produz de três a quatro cigarros de maconha, a quantidade de plantas encontrada na casa do réu é incompatível com a alegação de uso próprio.

Assim, restou comprovada a prática da conduta descrita no artigo 33, parágrafo 1o, II, da Lei 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

Considerando o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/06 e tendo em vista a pouca quantidade de drogas apreendidas em poder do réu, fixo a pena base no mínimo legal, 5 anos de reclusão e 500 dias- multa.

Na segunda fase da fixação da pena, embora presente a circunstância atenuante da confissão, incabível a redução da pena, já fixada no mínimo legal.

Na terceira fase da fixação da pena, reconheço presente a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006. O réu é primário, não ostenta antecedentes criminais e não há notícia nos autos de que se dedique a atividade criminosa ou integre organização criminosa. Aplico a fração máxima de

redução, de 2/3, chegando a um montante de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias multa.

Tendo em vista as condições pessoais do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo, nos termos do artigo 43 da Lei 11.343/2006.

Em cumprimento à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus 596.603/SP, fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o réu MURILO SILVA DE ALMEIDA à pena privativa de liberdade de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto e ao pagamento de 166 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Presentes os requisitos legais, CONVERTO a pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direitos, consistentes em PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, na forma do artigo 46, do Código Penal e em PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, no valor de um salário mínimo, no valor vigente à época do pagamento, a ser paga mediante depósito judicial, em conta vinculada ao juízo, nos termos do Provimento CG 01/2013, da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal e do artigo 4º, §9º, "a", da Lei Estadual n.º 11.608/03, condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça que lhe concedo.

Declaro o perdimento dos bens que permanecem apreendidos em favor da União, nos moldes do artigo 63 da Lei de Tóxicos e autorizo a incineração das drogas apreendidas.

Expeça-se certidão de honorários à patrona nomeado para a defesa, nos termos do Convênio entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a OAB/SP.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se.

Jandira, 23 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA